

1. 제 목 계약대금 지급기한 미준수 (현지조치)

2. 내 용

□부는 2020년부터 어린이 재활의료기관 지정·운영 시범사업을 위탁받아 시범사업 운영 및 지원, 운영과정 모니터링 등을 수행하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제58조에 따르면 계약 이행의 대가를 지급할 때에는 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하도록 되어 있다.

다만, 코로나19 장기화에 따른 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제 위기를 극복하기 위하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」¹⁾에 따라 계약 대가 지급관련 법정기한이 5일에서 3일로 단축되었고, 계약당사와 합의한 경우 지급기한을 5일 이내에서 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있도록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령】

제58조(대가의 지급) ① 법 제15조제2항에 따라 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 제55조에 따른 검사를 완료한 후 **계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일**(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 **계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일**) 이내에 지급해야 한다. 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

1) 기획재정부 고시 제2020-38호(20.12.28.), 제 2021-12호(21.7.1.)

이와 관련하여 우리 원 「계약사무처리지침」 제60조제1항에 따르면 대가 지급은 사업주관부서가 관련 서류를 징구 받아 계약부서에 지급을 요청하고, 계약부서는 회계업무담당부서에 지급을 요청하도록 되어 있고, 동 지침 제7조 제2항에 따라 예산이 200만 원 이하인 사업의 경우 사업주관부서는 계약 부서로부터 계약사무를 위임받아 회계담당부서에 지급 요청을 할 수 있도록 되어 있다.

☞ **참고자료: 【계약사무처리지침】**

제7조(계약사무의 위임) ① 계약부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 계약 사무를 사업주관부서의 장에게 위임할 수 있다.

1. (생략)
2. 사업주관부서에서 수행하는 사업으로 예산이 200만 원 이하인 물품의 제조·구매 및 용역·공사에 관한 사항
3. ~ 7. (생략)

② **사업주관부서의 장**은 제1항제2호에 따른 계약상대자가 기성 또는 완료(준공)대가를 지급 받고자 하는 경우 10일 이내(공휴일 및 토요일 제외)에 세금계산서, 검수조서 등 회계증빙자료를 첨부하여 「직제규정」에 따라 **회계업무를 담당하는 부서에 지급을 의뢰**하여야 한다.

제60조(대가지급) ① 계약상대자가 기성 또는 완료(준공)대가를 지급받고자 하는 경우에 사업 주관부서의 장은 계약상대자로부터 다음 각 호의 서류를 징구하여 **계약부서에 지급을 요청**하여야 하며, **계약부서는 회계업무담당부서에 대금 지급을 요청하여야 한다.** 단, 제2호의 서류는 「국가계약법 시행령」 제26조제1항 각 호(같은 항 제1호 라목은 제외한다)에 따른 수의계약의 경우 제출을 생략할 수 있다.

1. 청구서(전자세금계산서 등 회계 관련 증빙자료 포함)
2. ~ 5. (생략)

이에 따라, □부는 어린이 재활의료기관 시범사업을 운영하면서 수행한 사업의 대가를 계약상대자의 청구일로부터 3일 이내, 특수계약을 한 경우에는 연장 특약으로 정한 지급기한 이내에 지급될 수 있도록 회계담당부서에 지급 의뢰하여 법정 기한을 초과하지 않도록 하여야 한다.

그런데 감사 대상기간 동안 □부의 어린이 재활의료기관 시범사업 대금 지급의뢰 현황을 확인한 결과, 법정기한을 초과하여 지급의뢰 한 사실을 확인하였다.

관계부서는

감사 수감 중 관련자 주의 조치를 완료하였고 동일한 사례가 발생하지 않도록 추후 부서 단위 재발방지 교육을 하겠다는 의견을 제시하였음

조치할 사항

- ① □부는 관련자 대상 주의 조치 및 재발방지 교육을 완료하였음(현지조치)